

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1472/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นายสมคิด อินทปัญญา กับพวก

จำเลย

นายวิเชียร สมประสงค์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 1

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา
43,47,157 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ปรับจำเลยที่ 11,000 บาท ส่วน
จำเลยที่ 2 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 อันเป็นบทหนัก จำคุก 6
เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 สำหรับความผิดตามพระ
ราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่า จำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกา
ต่อไป (อันดับ 213 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 16,170)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2ยังมิได้ยื่นฎีกา ใน ชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2ยังมิได้ยื่นฎีกา ใน ชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>